

대한민국합기도총협회 정기종합감사 처분요구서

2024. 12.



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

[일련번호: 1]

대한체육회 시정·권고

[제 목] 회계 및 예산에 관한 사항

[기관·부서명] 대한민국합기도총협회

[내 용]

1. 대회참가비 및 강습료 등 자체예산 수입 근거에 관한 사항

대한민국합기도총협회(이하 ‘협회’라 한다)는 「정관」 제4조(사업)에 따라 협회의 목적¹⁾ 달성을 위한 수익사업을 할 수 있고, 제41조(재원)²⁾에는 협회 운영에 필요한 경비의 재원을 규정하고 있다.

[표 1] 자체 수익금 현황(2020~2023년)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	
					금액	비율
기부금		11,500,000	20,600,000	27,800,000	34,300,000	6%
공인료				13,000,000	14,000,000	2%
등록회비	등록비				8,620,000	1%
	단증 수수료	171,338,000	249,477,000	300,394,000	315,566,000	52%
	대회참가비	3,660,000	20,320,000	52,650,000	105,370,000	17%
	강습료	123,051,770	100,445,000	81,815,000	94,150,760	15%
	소 계	298,049,770	370,242,000	436,198,000	523,706,760	86%
퇴직적립금, 발급수수료		20,950,533	7,363,666	15,248,940	35,944,960	6%
이자수익	기 타	18,530	33,318	45,322	29,314	0%
계		330,518,833	398,238,984	490,953,262	607,981,034	100%

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

- 1) **협회 정관 제2조(목적 및 지위)** ① 협회는 합기도 종목운동을 국민에게 널리 보급하여 국민체력을 향상하게 하며, 건전한 여가선용과 명량한 기풍을 진작하는 한편, 운동선수 및 그 단체를 지원·육성하고 우수한 선수를 양성하여 국위선양에 이바지함을 목적으로 한다.
② 협회는 합기도 종목을 소관하는 국제경기연맹 등 국제체육기구에 대하여 독점적 교섭권을 갖는 합기도 종목의 유일한 단체로서 대한민국을 대표한다.
- 2) **협회 정관 제41조(재원)** 협회가 제4조에 따른 사업을 수행하고 협회를 운영하는데 필요한 경비의 재원은 다음 각 호와 같다. <개정 2022.1.22.>
1. 기본재산으로부터 생기는 과실금
 2. 기부금 및 찬조금
 3. 사업수익금
 4. 국가 및 지방자치단체의 보조금
 5. 공공단체의 지원금 및 보조금
 6. 그 밖의 수입금(선수 등록비 또는 동호인 등록비, 시·도회원단체의 회비, 승단심사비 등) <개정 2020.2.01.>

협회의 감사대상 기간(2020~2023년) 중 자체 수익금 현황을 [표 1]과 같이 기부금(6%, 2023년 기준), 공인료(2%), 등록회비(85%) 등이 있는 것을 확인할 수 있다.

협회의 ‘등록회비’는 자체예산의 주 수입원으로 이를 자세히 살펴보면 단증 수수료비, 대회참가비, 강습료 등으로 구성되어 있다.

▲ 단증 수수료비는 1단 이상 승급 시 소정의 심사수수료를 부과하는 것이며, ▲ 대회 참가비는 국내 대회(전문 및 생활체육)에 참가하는 개인과 단체로부터 참가비를 납부 받아 대회 운영 등 관련 사업에 집행하는 것이며, ▲ 강습료는 협회 주최의 각종 연수교육(지도자, 심판 등) 참가자로부터 일정 교육비를 납부 받아 교육 과정을 운영하는 것으로 확인된다.

또한, 협회는 단증 수수료비 부과를 위해 「심사규정」³⁾ 및 「심사규칙」에 수수료의 내역과 금액기준을 정하고 있는데 금액 기준의 변동이 필요한 경우는 심사심의위원회의 심의·의결을 거쳐 이사회의 승인⁴⁾을 받아 이를 규정에 반영(개정)하고 있는 것으로 확인된다.

그러나 협회는 다른 수입원인 대회 참가비와 강습료에 대해서는 [표 2]와 같이 금액을 책정하면서, 별도 근거 규정이나 지침 없이 이사회 결정을 통해 일정 비용을 공고하고, 이를 참가자에게 공지·징수하는 것으로 확인되었다. 이는 금액 책정 기준이 명확하지 않으며, 각 대회의 사정에 따라 차등적으로 징수되고 있음을 나타낸다.

그리고 협회는 4단부터 9단까지 승단심사를 위해 합기도 심사규칙으로 정한 합기도 전수관 수련시간을 이행해야만 자격을 부여하였으며, 이를 위해 별도로 합기도 전수관리 규정을 마련하여 전수자를 임명하고 전수관을 운영하고 있다.

3) 협회 심사규정 제8조(심사수수료) 및 심사규칙 제10조(심사수수료의 부과)

4) 협회 심사규칙 제10조(심사수수료의 부과) ③ 합기도심사규정 제8조제2항 각 호의 심사수수료는 심사심의위원회의 심의, 의결을 거쳐 이사회의 승인으로 확정한다.

(2023년 예시) 협회 제1차 이사회 심의안건 제6호 승단심사 발급수수료 및 심판&경기지도자 연수교육비 인상 건

[표 2] 2023년 대회별·교육별 참가비 징수액

교육과정명	각 개인별 단가	총액	생활체육 대회명 (생활-전문 통합대회)	각 개인별 단가	총액
제1차 합기도지도자 연수교육(3급)	450	26,811	제24회 협회장기 전국합기도대회	15	11,135
고단자 합기도지도자 연수교육(2급)	200	5,000	제23회 국무총리기 전국합기도대회	20	26,000
최고단자 합기도지도자 연수교육(1급)	250	1,250	2023 전국합기도페스티벌	15	7,945
국제 합기도지도자 연수교육(3급)	450	22,660	제23회 대한체육회장기 전국합기도대회	15	9,110
합 계(단위: 천원)		55,721	제24회 문화체육관광부장관기 전국합기도대회	15	3,060
			제1회 대통령기 전국합기도대회	20	32,4200
			합 계(단위: 천원)		381,450

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

협회는 전수자⁵⁾와 업무 위·수탁 계약서를 작성하고, 2022년 2월부터 2년간 전수자가 주체적으로 전수관 업무를 수행하도록 하였으나, 해당 위·수탁 계약서에는 위·수탁업무의 목적 및 범위, 업무기간에 대한 사항은 명확히 기재되어 있으나 수련비의 징수와 사용에 대한 구체적인 사항은 확인되지 않았다.⁶⁾

그리고 협회는 합기도 전수관 수련과정을 [표 3]과 같이 진행하였는데,

[표 3] 합기도 전수관 수련과정

- ① 지정된 수련원(임시전수관)으로 수련희망자가 찾아와 수련을 하는 **정기수련**
- ② 각 지역으로 전수자를 초빙하여 실시하는 **지역수련**
- ③ 협회가 대회 및 연수 등을 사유로 합기도인을 모집해 시행하는 **특별수련**

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

각 수련 과정에 따라 수련비를 징수할 때는, ▲정기수련의 경우 수련 신청자가 전수자에게 직접 이체(3시간/1인/40,000원)하거나, ▲지역수련의 경우 지역 상황에 따라 책정된 수당을 수련자에게 지급하기도 하고, ▲특별수련에서는 소액이나 무료로 수련을 제공하기도 하여 지급 기준의 일관성이 부족한 상황이며,

5) 2022.2.1. 전수자 2명(A, B)과 위·수탁계약서를 작성함

6) [별표] 위·수탁 계약서 참조

특히, 해당 수련 과정이 협회의 규정에 따라 임명된 전수자의 공식 활동임에도 불구하고, 협회의 관리 아래 예산(수강료 및 수당) 등이 집행되지 않아 회계처리의 투명성이 부족한 것으로 확인되었다.

[관계기관 의견]

협회는 전국대회 및 각종 연수·교육 참가비 징수와 관련하여 세부지침을 이 사회의 승인을 받아 신속히 제정하고, 이를 근거로 관련 사업을 진행하겠다고 답변하였다. 그리고 전수관 수련 관련해서는 특별한 답변을 하지 않았다.

[조치할 사항] 대한민국의총협회장은

가. 협회에서 운영하는 각종 전국대회 및 연수·교육의 참가비 징수와 관련하여 참가 인원 예상치, 소요 예산액, 지원되는 보조금 등 다양한 요소를 토대로 객관적이고 투명한 기준을 수립하고, 그에 대한 근거를 명확히 마련하여 징수하시기 바랍니다. (시정)

나. 협회의 전수관 수련비 지급과 관련하여 명확한 지급 기준을 마련하고, 회계처리 과정이 투명하게 진행될 수 있도록 개선⁷⁾하시기 바랍니다. (권고)

7) 위·수탁 계약서 또는 관련 규정 등에 지급기준과 회계처리 방법 등을 명시하고 수련 참가자, 전수자, 협회 모두가 수련비의 사용처가 투명하게 관리될 수 있도록 개선

[별표 1]

협회 심사규칙 [별표 8] (개정 2021.01.19.), (개정 2022.01.11.), (개정 2023.01.14.), (개정 2023.11.14.)

단의 교부 수수료					
구분 단	응시단	연한	연령	연수 보유자격	수수료
1단	1단	1년	현 8세 이상	-	25,000원
2단	1단→2단	1년 (1단 승단 후 1년경과)	현 9세 이상	-	30,000원
3단	2단→3단	2년 (2단 승단 후 2년경과)	현 12세 이상	-	37,000원
4단 (청소년단)	3단→4단	3년 (3단 승단 후 3년경과)	현 17세 이상 현 19세 까지	-	50,000원
4단	3단→4단	3년 (3단 승단 후 3년경과)	만 20세 이상	3급	50,000원
5단	4단→5단	4년 (4단 승단 후 4년경과)	만 27세 이상	2급	60,000원
6단	5단→6단	5년 (5단 승단 후 5년경과)	만 34세 이상	2급	70,000원
7단	6단→7단	6년 (6단 승단 후 6년경과)	만 41세 이상	1급	80,000원
8단	7단→8단	8년 (7단 승단 후 8년경과)	만 48세 이상	1급	120,000원
9단	8단→9단	10년 (8단 승단 후 10년경과)	만 55세 이상	1급	150,000원
○ 본 협회 합기도심사규정 제8조제2항제1호에 따라 발급수수료를 부과 함. ○ 청소년4단 응시자격은 현17세부터 19세까지의 고등학교 재학기준의 연령에 한한다.					

[별표 2]

합기도전수관 업무 위탁 계약서

위탁자	(사)대한민국합기도총협회	주 소	충청남도 천안시 서북구 번영로208 (백석동, 천안종합운동장 주경기장 내)
수탁자	합기도전수자	주 소	
	합기도전수자	주 소	

계약의 편의상 위탁자를 '갑'이라 정하고 수탁자를 '을'이라 정한 뒤 위 당사자 간 합기도전수관 업무에 대하여 위탁계약을 체결함.

제1조[목적] 이 계약은 갑이 합기도전수관 업무를 을에게 위탁하고, 을은 이를 승낙하여 을의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조[위탁업무의 목적 및 범위] 을은 합기도전수관 운영의 책임자로서 합기도전수관 운영 업무를 수행한다.

제3조[위탁업무 기간] 위탁업무의 기간은 2022년 2월 1일부터 2년간 한다.

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서를 2통 작성하여 각기 서명날인하고 각 1통씩 보관한다.

2022년 2월 1일

위탁자 : (사)대한민국합기도총협회



수탁자 : 합기도전수자

합기도전수자

2. 지출에 관한 사항

가. 지출결의서 처리 업무에 관한 사항

대한민국합기도총협회(이하 ‘협회’라 한다)는 공정·타당하고 일관성 있는 회계업무를 수행하기 위해 「회계규정」을 제정하였으며, 규정에서 정한 바에 따라 회계업무 수행에 대한 주요 기준과 절차를 준수해야 한다.

협회 「회계규정」 제88조(지출원인행위결의서의 작성), 제90조(지출원인행위서류의 송부) 및 제91조 제1항(지출원인행위서류의 심사)⁸⁾에 따르면 지출원인행위를 할 때에는 지출원인행위 결의서를 작성하여야 하고, ‘지출원인행위자’는 지출원인행위가 끝나면 지출원인행위 관계서류를 지출담당에게 송부해야 하며, ‘지출담당’은 지출원인행위자로부터 지출원인행위 관계서류를 받았을 때에는 이를 심사하도록 규정하고 있다.

또한 동 규정 제37조(증빙서류의 범위)⁹⁾ 및 제39조(증빙서류의 작성)¹⁰⁾에 따라

-
- 8) 협회 회계규정 제88조(지출원인행위결의서의 작성) 지출원인행위를 할 때에는 지출원인행위결의서를 작성하여야 한다.
제90조(지출원인행위서류의 송부) 지출원인행위자는 지출원인행위가 끝나면 지출원인행위관계서류를 지출담당에게 송부하여야 한다.
제91조(지출원인행위서류의 심사) ① 지출담당은 지출원인행위자로부터 지출원인행위 관계서류를 받았을 때에는 이를 심사하여야 한다.
- 9) 협회 회계규정 제37조(증빙서류의 범위) ① 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로서 그 범위는 회장이 정한다.
② 제1항의 규정에 의하여 정하지 아니한 증빙서라 할지라도 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 이를 증빙서로 첨부하여야 한다.
③ 증빙서류는 원본으로 구비하여야 한다. 다만, 원본에 의하기 곤란한 경우에는 그 사본으로 갈음하고 원본대조자가 이에 확인표시를 하여야 한다.
- 10) 협회 회계규정 제39조(증빙서류의 작성) 증빙서류는 다음 각 호에 의하여 작성하여야 한다.
1. 지출결의서
가. 지출결의서의 지출금액은 정정하지 못한다.
나. 적요란에는 지급의 뜻, 공사명, 품명 및 수량, 산출내역, 부분급 내용과 지급회수, 선금 및 개산급의 표시 등 필요한 사항을 명기하여야 한다.
 2. 영수증서
가. 정당한 채권자가 지출결의서의 영수란에 기명날인하거나 합계 금액의 정정이 없는 별지 영수서에 기명날인한 것이어야 하며, 예금계좌 또는 우편 대체로 청구할 경우에는 각 기관이 발행하는 입금증명서를 영수증서로 본다.
나. 기밀비의 경우 부득이한 사유로 인하여 영수증을 청구하지 못하는 때에는 지불증으로 갈음할 수 있다.
다. 접대성 경비는 신용카드 사용을 원칙으로 한다. 다만, 신용카드를 사용하지 않는 업체는 금전등록기에 의한 영수증으로 한다.
라. 기타 벽자·오지 등 특별한 지역에서의 사용이 부득이 할 경우 간이계산서로 영수증을 대체할 수 있다.
 3. 청구서
가. 청구서의 합계금액은 정정하지 못하며 그 명세는 계약서 등 다른 관계서류의 명세와 일치하여야 한다.
 4. 계약서
가. 계약서의 청구 합계금액은 정정하지 못한다.
나. 계약서와 그 부속서류는 그 내용이 서로 부합되어야 한다.
 5. 대조필
가. 급여대장·인부사역부 등 지출에 필요한 증빙서류를 첨부하기 곤란한 경우에는 지출결의서의 적요란에 대조필로써 갈음할 수 있다.

지출 시에는 거래사실의 경위를 입증하기 위한 청구서 등의 증빙서류를 첨부해야 한다.

지출담당 등 회계관계직원¹¹⁾은 동 규정 제13조(회계관계직원의 책임) 제2항¹²⁾ 및 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임)에 따라 성실히 직무를 수행하여야 하므로, 지출원인 행위 관계서류를 변밀히 심사하는 등 의무를 다하여야 하며, 과실로 인하여 관련 규정이나 예산에서 정해진 바를 위반하거나 관리 주의를 소홀히 하여 단체의 재정, 재산 등에 손해를 끼치는 경우 변상의 책임¹³⁾이 있다.

이처럼 회계관계직원은 회계의 건전한 운영과 예산 집행의 공정·타당성 확보는 모든 단체에 있어 굉장히 중요한 사항이다.

그런데 협회는 「회계규정」 제88조(지출원인행위결의서의 작성)에 따라 지출원인행위자와 지출담당은 구분되어야 함에도 불구하고, 회계담당자가 지출원인행위와 지출담당을 모두 담당하여 지출원인행위자에게 지출원인행위 결의서를 작성하도록 하지 않고, 지출원인행위자가 채권자의 영수증 등을 지출담당에게 송부하여 지출하는 것으로 처리하여 지출에 따른 책임자 등이 명확하지 않다.

또한 「회계규정」 제39조(증빙서류의 작성)에 따라 지출결의서 작성 시에는 품명 및 수량, 산출내역 등 필요한 사항을 명기하여야 함에도 [그림 1] 및 [표 1]과 같이 별도의 사전 내부결재 등 증빙자료 없이 영수증 등만을 첨부하여 지출

나. 대조된 서류는 증빙서에 준하여 보관·보존한다.

6. 기타 증빙서류

기타 증빙서류의 작성에 관하여 필요한 사항은 회장이 정하는 바에 의한다.

11) 협회 회계규정 제11조(회계관계직원의 보직지정 등)에 따라 재무원(사무처장), 회계지출원(임명직원)을 두고 있음.

12) **협회 회계규정 제13조(회계관계직원의 책임)** ① 회계관계직원은 법령 기타 관계규정의 정하는 바에 따라 성실히 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 한다.

② 회계관계직원의 책임에 대하여는 “회계 관계 직원 등의 책임에 관한 법률”이 정하는 바에 의한다.

13) **회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 제4조(회계관계직원의 변상책임)** ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다.

② 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에는 변상할 책임이 있다.

③ 제2항의 경우 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 스스로 사무를 집행하지 아니한 것을 이유로 그 책임을 면할 수 없다.

④ 제1항 및 제2항의 경우 그 손해가 2명 이상의 회계관계직원의 행위로 인하여 발생한 경우에는 각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 진다. 이 경우 손해발생에 미친 정도가 분명하지 아니하면 그 정도가 같은 것으로 본다.

결의서를 작성하거나 품명 및 수량 등에 대한 세부내역 없이 지출하여 내부통제가 이루어지지 않고 있다.

[표 3] 증빙이 불충분한 지출내역

일자	적요	금액(원)	보완 필요 내역
2022-04-18	제23회 협회장기 전국생활체육합기도대회 기념품	1,200,000	증빙자료 미흡 (견적서, 거래명세서, 검수조서, 기념품 지급내역서 등 보완 필요)
2023-11-17	2023 대한민국합기도총연합회 유공자시상식 및 송년의 밤 사진비용	250,000	사진비 계산 근거 미흡 (견적서, 거래명세서 등 보완 필요)
2023-12-12	2023 대한민국합기도총연합회 유공자시상식 및 송년의 밤 화물비	100,500	화물비 계산 근거 미흡 (견적서, 거래명세서 등 보완 필요)
2023-12-12	2023 대한민국합기도총연합회 유공자시상식 및 송년의 밤 기념품비	2,376,000	증빙자료 미흡 (검수조서, 홍보물품 지급내역서 등 보완 필요)

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

[그림 1] 대한민국합기도총협회 지출결의서 작성 예시

지출결의서

제2023-198호 2023년 3월 27일

회 계	자 체		
-----	-----	--	--

★과장	사무처장	회장					
		12/26					
				예산과목		지출부 등 기	2023. 3. 24.
발 의 서 령 2023. 3. 27.				합	자체지원	발행금액	₩
				세항	사업비	부 가 세	₩
				사업명	심판 연수교육		
				목	운영비	공 급 가 액	₩
				세목	일반수용비		
금 액		금 이백삼십구만오천원정 (₩2,395,000)					
건 령		2023년도 대한민국합기도총협회 제1차 심판&경기운영지도자 연수교육 숙박비					
지 출 내 용		2023년도 대한민국합기도총협회 제1차 심판&경기운영지도자 연수교육 숙박비 2,395,000원 (2023.3.24.)					
발 음 사 람		위의금액을 청구하며 다음 계좌로 송금바랍니다.					
		201 성명					
		사업자등록번호 :					
		상 호 :			거래은행 :		
		대표 자 :			계좌번호 :		
		주 소 :			예 금 주 :		

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

나. 업무추진비 부적정 지출행위

협회는 「법인카드 및 업무추진비 집행지침」 제3조(업무추진비 사전 기본결재), 제4조(업무추진비 집행액), 제6조(업무추진비 전결금액 및 품의) 및 제8조(업무추진비 사용시간 및 지역 제한)¹⁴⁾에 따라 업무추진비의 사용은 사전에 기본결재를 받는 것이 원칙이고, 업무추진비 집행품의 시, 1인당 3만원 이내에서 집행하며 사전 내부결재 기안문, 회의록, 카드전표 등 증빙서류를 제출해야 하며, 당일 밤 11시 이후 사용 제한 등 업무추진비 사용시간 및 지역 제한에 대하여 유의해야 한다.

또한 동 지침 제13조(관리책임)에 따라 관리책임자를 두어 법인카드 사용내역을 기록 관리·보관하는 등 법인카드 사용에 대하여 관리해야 하며, 제14조(부정사용 감시 및 조치)에 따라 회계부서 등은 법인카드 사용의 적정사용 여부를 확인해야 한다.

그런데 협회는 회의비 품의와 관련하여 사전 기본결재 없이 법인카드를 사용

14) **협회 법인카드 및 업무추진비 집행지침 제3조(업무추진비 사전기본결재)** 업무추진비의 사용은 사전 기본결재가 원칙이며 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 목적(사업추진, 회의 등), 사유(구체적인 협의·회의 내용), 일시, 장소 등
2. 사용 예상금액, 참석인원, 1인당 지출액, 대상기관(개인), 주관자 및 참석자 등

제4조(업무추진비 집행액) 공식회의, 업무협의, 간담회 등에 사용하는 업무추진비는 특별한 경우(총회, 이사회, 회장단회의, 각종위원회, 시도협회 및 시군구협회 관계자 간담회 등)를 제외하고 가능한 한 참석자 1인당 30,000원 이내에서 집행하여야 한다.

제6조(업무추진비 전결금액 및 품의) ① 사전 기본결재 전결금액은 「위임전결내규」에 따른다.

② 경비사용 후 집행품의 전결은 다음의 각호에 따른다.

1. 기본결재 금액이 초과할 경우는 전결권 재결
2. 기본결재 금액 또는 이하 일 경우 각 부서장 전결

③ 집행품의시 사전 기본결재기안문, 회의록, 카드전표, 소명서 등 증빙서류를 제출하여야 한다.

④ 업무추진내용 등 경과보고서(회의록)에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 집행사유(구체적인 협의·회의 내용), 일시, 장소
2. 집행대상(참석인원, 부서, 성명, 총지출액)

⑤ 업무추진비가 건당 50만원 이상인 경우에는 주된 상대방의 소속 및 성명을 증빙서류(회의록)에 반드시 기재하여야 한다.

제8조(업무추진비 사용시간 및 지역 제한) ① 특별한 경우를 제외하고 업무추진비 사용을 제한하는 경우는 다음의 각호와 같다.

1. 공휴일 및 휴무일 사용 제한
2. 당일밤 11시 이후 사용 제한
3. 자택근처 사용제한
4. 관할구역을 현저하게 벗어난 원거리지역 사용제한

② 제1항의 특별한 경우란 업무추진을 위하여 사용이 불가피하고 객관적 증명(출장, 사전 내부결재 등)이 가능한 경우를 말한다.

③ 객관적 증명이 없는 사용시간·지역 제한 등에 사용한 경우에는 소명서를 첨부하여야 한다.

하고, 집행 품의 시에도 회의록 등 증빙 자료 없이 영수증만 첨부하여 업무추진비 사용과 관련된 회의 참석자 수나 회의 내용 등 구체적인 정보를 확인할 수 없었다. 이로 인해 법인카드 및 업무추진비 사용 목적의 적절성을 판단하기 어려워 법인카드 사용의 투명성을 확인할 수 없었다.

또한, 오후 11시를 초과하여 집행된 사례가 있음에도 불구하고, 회계부서가 해당 법인카드 대금 결제를 직접 품의하면서 소명서를 요구하지 않는 등 법인카드 사용의 적정성을 확인하기 위한 절차가 전혀 이루어지지 않았다. 이로 인해 협회의 회계처리가 부적정하게 이루어지고 있는 것으로 확인되었다.

다. 유류비 산출근거 미흡

협회는 「예산운영지침」 제4조(정산방법)¹⁵⁾에 따라 [표 4]와 같이 차량왕복 유류비 및 오토 수송비는 지급기준표 1-2에 따라서 수송차량의 왕복거리 등을 환산하여 지급하여야 한다.

[표 4] 차량왕복비 및 오토 수송비의 지급기준표

왕복거리(km)	차량(원)	예시(올림픽공원 기준)
100 이내	50,000	서울/인천/수원
200 내외	60,000	가평
300 내외	80,000	음성
400 내외	100,000	청주/대전
500 내외	120,000	전주
600 내외	140,000	대구/광주
700 내외	160,000	나주/강진
800 이상	180,000	창원/부산

※ 개최지 기준으로 거리환산 지급. 수송비는 자차 왕복 운행시 지급(편도1/2지급)

자료: (사)대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

그런데 협회는 합기도 지도자 연수교육 및 승단 심사자 대회 등과 관련하여 유류비를 집행함에 있어 이동거리와 연비 등을 고려한 차량 주유비를 산출하지 않고, 차량 유류비를 [표 3]과 같이 지출한 사례가 다수 발견되었다.

15) 협회 예산운영지침 제4조(정산방법) 각 구분별 예산집행에 따른 정산은 각 호의 정산지침에 의한다.

① 국내 및 국제대회 운영비는 별표 # 1 정산지침에 의하여 세금계산서, 법인카드, 입금증, 개인별지급내역서, 거래명세서, 견적서 등으로 증빙 처리한다.

[표 3] 증빙이 불충분한 지출내역

일자	적요	금액(원)	보완 필요 내역
2020-08-11	2020 대한민국합기도총협회 최고단자(1급), 고단자(2급), 합기도지도자연수교육(3급) 유류비	30,000	차량유류비 산출 근거 미흡 (영수증만 첨부되어 있으며, 거리 등 산출내역 없음)
2021-11-18	2021 대한민국합기도총협회 고단자 승단심사대회 유류비	50,000	
2022-04-29	제23회 협회장기 전국생활체육합기도대회 유류비	50,000	
2022-06-17	제22회 국무총리기 전국생활체육합기도대회 유류비	100,500	
2022-12-02	2022 대한민국합기도총협회 제2차 고단자승단심사대회 유류비	60,000	
2023-03-15	2023 전국생활체육대축전 합기도 대회 유류비	190,000	

자료: (사)대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

협회는 회계규정에 따라 사전 내부결재를 득한 후 지출원인행위결의서(품의서)를 작성하는 등 지출행위를 철저히 준수하여 이행하였으며, 법인카드 사용내역 기록 및 관리·보관 등을 관련 규정에 의거하여 철저히 준수하여 이행하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한민국합기도총협회장은

가. 재무원과 지출원을 분리하여 상호간 확인과 견제를 강화하여 투명성 확보 하시기 바랍니다. (시정)

나. 또한 지출원인행위(사전 내부결재) 및 지출결의서 작성 시 관련 증빙자료 첨부하고, 「법인카드 및 업무추진비 집행지침」에 따라 업무추진비는 회의록 등의 증빙을 포함하여 집행하며, 「예산운영지침」에 따라 유류비는 산출근거에 따라 집행하는 등 회계 및 예산 관련 규정에 따른 집행절차를 준수하시기 바랍니다. (시정)

[일련번호: 2]

대 한 체 육 회

통보·시정

[제 목] 각종 위원회 운영에 관한 사항

[기관·부서명] 대한민국합기도총협회

[내 용]

대한민국합기도총협회(이하 ‘협회’라 한다)는 대한체육회(이하 ‘체육회’라 한다) 「정관」 제7조(회원단체) 제2항 제1호 및 제3항 제1호¹⁶⁾에 따른 정회원단체로서, 체육회 「정관」 제10조(회원단체의 권리와 의무) 제2항 제1호¹⁷⁾ 및 협회 「정관」 제6조(체육회에 대한 권리와 의무) 제1항¹⁸⁾에 따라 체육회의 정관과 제규정을 준수해야 한다.

체육회 「정관」 제40조(특별위원회)¹⁹⁾, 제44조(자문위원회)²⁰⁾ 및 「스포츠공정위원회규정」 제22조(스포츠공정위원회 설치의무)에 따르면, 운영 및 사업과 관련된 자문을 위해 이사회 의결로 자문위원회를 설치할 수 있으며, 제 규정 관리, 징계, 포상 등의 사항을 심의·의결하기 위한 스포츠공정위원회를 설치해야 하며, 협회 역시 이를 준수해야 한다.

또한 협회는 「정관」 제37조(각종 위원회의 설치) 및 제38조(스포츠공정위원회)에 따라 이사회 자문기구로서 각종 위원회와 스포츠공정위원회를 설치할 수

16) 대한체육회 정관 제7조(회원단체) ① 체육단체는 체육회에 회원으로 가입하여 회원단체가 된다.

② 제1항의 회원단체의 종류는 다음과 같다.

1. “회원종목단체”는 회원단체 중 특정 종목의 활동과 사업을 목적으로 설립된 단체를 말한다.

③ 제1항의 회원단체의 구분은 다음과 같다.

1. “정회원단체”는 체육회 이사회의 의결을 거쳐 대의원총회(이하 “총회”라 한다) 의결로 회원 가입을 확정된 단체를 말한다.

17) 대한체육회 정관 제10조(회원단체의 권리와 의무) ② 정회원단체는 체육회에 대하여 다음 각 호의 의무를 갖는다. <개정 2021. 3. 16., 2021. 7. 5., 2022. 11. 11.>

1. 체육회의 정관과 제 규정을 준수할 의무

18) 협회 정관 제6조(체육회에 대한 권리와 의무) ① 협회는 체육회 정관 제10조의 권리와 의무를 갖는다. <개정 2022.1.22.>

19) 대한체육회 정관 제40조(특별위원회) 체육회는 위원회 운영에 있어 소관 분야에 대한 의결권을 갖는 특별위원회로서 대한대학스포츠위원회, 선수위원회, 스포츠공정위원회를 둔다.

20)

있으며, 각 위원회는 설치 목적에 부합하는 운영 규정을 제정하고, 위원회를 적절하게 운영할 수 있도록 위원을 구성해야 한다.

이에 따라 협회는 감사일 현재 스포츠공정위원회, 심사위원회, 경기위원회, 소청위원회, 심판위원회 등 총 10개²¹⁾의 각종 위원회를 설치하여 운영하고 있다.

따라서 협회의 각종 위원회와 스포츠공정위원회는 각 기능과 역할을 수행하기 위해 위원의 자격 등을 포함한 운영 규정을 마련해야 하며, 스포츠공정위원회는 최소 9명 이상, 다른 위원회는 최소 7명 이상의 위원으로 구성²²⁾되어야 한다. 또한 협회의 사업 수행의 목적 달성을 위해 필요한 경우 회의를 개최하되, 불필요한 위원회가 설치·운영되지 않도록 정비할 필요가 있다.

그러나 [표 1]과 같이 협회가 설치한 10개의 각종 위원회 중 3개의 위원회는 운영의 근거 규정 없이 운영하였고, 2개의 위원회는 위원 구성을 충족하지 않고 운영하고 있었으며, 4개의 위원회는 연간 1회 정도의 위원회만 개최하여 역할을 제대로 수행하였다고 보기 어려웠다.

한편, 협회는 심사·경기·소청·여성·정책위원회 회의를 개최함에 있어 감사대상 기간 중 매년 개최된 국내 대회와 연계하여 회의를 개최한 것을 확인할 수 있었는데,

대회 개최 시 관련 위원회 구성원(위원장 및 위원)이 대회에 참석하여 회의를 개최한다고 하더라도 각 위원회의 개최 목적과 기능에 따른 안건을 다루지 않는 경우는 해당 위원회의 정상적 활동이라 보기 어려기 때문에, 위원회의 역할을 수행했다고 볼 수 없을 뿐만 아니라,

특히, 여성·정책위원회의 경우, 운영에 대한 근거 규정이 부재한 상황이기

21) 스포츠공정위원회, 심사위원회, 경기위원회, 소청위원회, 심판위원회, 여성위원회, 정책위원회, 국제위원회, 생활체육위원회, 경기시설·용품공인위원회

22) 협회 정관 제37조(각종위원회의 설치) ③ 위원회의 위원은 7명 이상(위원장, 부위원장 포함)으로 구성하여야 한다.

협회 스포츠공정위원회규정 제4조(구성) ① 위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성한다. 1. 위원장 1명 2. 부위원장 3명 이하 3. 위원 9명 이상 15명 이하(위원장, 부위원장 포함)

해당 회의는 위원회의 목적이나 기능을 충족하지 못하는 바, 회의 개최 자체의 의미가 없다고 판단된다.

[표 1] (사)대한민국합기도총협회 각종 위원회 운영 현황

위원회명	규정 유무 (유, 무)	현 위원수(명)	회의개최수(회)				
			2020년	2021년	2022년	2023년	계
스포츠공정위원회	유	7	-	2	1	1	4
심사위원회	유	7	6	5	7	15	33
경기위원회	유	7	6	5	7	15	33
소청위원회	유	7	6	5	7	15	33
심판위원회	유	7	4	4	6	10	24
여성위원회	무	7	6	5	7	15	33
정책위원회	무	1	6	5	7	15	33
국제위원회	무	1	1	1	1	1	4
생활체육위원회	유	7	1	1	1	1	4
경기시설·용품공인위원회	유	7	-	1	1	2	4
계			36	34	45	90	205

위원 구성 미충족

규정 미비

회의실적 미비

위원회의 목적과 기능을 충족한 회의가 아님

자료: (사)대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

그리고 협회의 스포츠공정위원회는 위원회 규정 제3조(기능)²³⁾에 따라 제 규정의 제정 또는 개정에 관한 사항을 위원회의 심의·의결을 거치도록 되어있는데

2020년 이후(감사대상기간) 제 규정의 제정 또는 개정 시 위원회의 심의·의결을 거쳤는지를 [표 2-1]을 통해 점검한 결과, 협회가 정관을 포함한 모든 제 규정을 제정하거나 개정하면서 스포츠공정위원회의 심의·의결을 거치지 않았다는 사실을 확인할 수 있었다.

[표 2-1] 제 규정 (제)개정 시 스포츠공정위원회 심의·의결 여부

구 분	규 정 명	제정일자	개정일자 (최종)	제·개정 시 스포츠공정위원회 심의여부
정관 또는 규약	대한민국합기도총협회 정관	2018.03.18.	2023.01.28.	X
각종 운영규정	회장선거관리규정	2019.01.12.	2020.10.30.	X
	대의원총회 및 이사회 운영 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	상임이사회 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X

23)

	스포츠공정위원회의 규정	2019.01.12.	2023.01.14.	X
	도장심사공정위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	국가대표선발 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	선수위원회 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	지도자, 선수, 체육인 등록 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	경기위원회 규정	2019.01.12.	2019.03.05.	X
	심판위원회 규정	2019.01.12.	2023.03.02.	X
	기록위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	질서위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	합기도심사규정	2019.01.12.	2023.01.14.	X
	심사관리위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	도장등록 및 관리 규정	2019.01.12.	2023.11.14.	X
	도장관리위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	도장지원특별위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	생활체육위원회 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	국가대표시범공연단운영 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	실버위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	회규 관리 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	전국규모 연맹체 조직 및 운영규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	경기용품 공인 규정	2019.01.12.	2021.11.06.	X
	대회위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	영상판독위원회 규정	2019.01.12.	좌동	X
	소청위원회 규정	2019.01.12.	2019.03.05.	X
	문서관리 규정	2020.08.17.	2020.08.17.	X
	민원업무처리 규정	2020.08.17.	2020.08.17.	X
	보수 규정	2016.05.07.	2019.01.12.	X
	여비 규정	2016.05.07.	2019.01.12.	X
	인사 규정	2016.05.07.	2019.01.12.	X
	직원 징계에 관한 규정	2020.08.17.	2020.08.17.	X
	회계 및 재산관리 규정	2016.05.07.	2019.01.12.	X
	민간자격관리 운영 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	복무 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	경기인등록규정	2019.03.05.	2023.03.02.	X
	합기도지도자 민간자격 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	합기도심판원 민간자격운영 규정	2019.01.12.	2023.01.14.	X
	합기도경기운영지도자 민간자격운영 규정	2019.01.12.	2023.01.14.	X
	합기도사범 민간자격 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	합기도심사위원 민간자격 규정	2019.01.12.	2019.01.12.	X
	회계 규정	2019.01.12.	2020.08.17.	X
	기록물관리규정	2021.01.19.	2021.01.19.	X
	합기도 전수관리 규정	2021.09.04.	2021.09.04.	X
	대련경기규정	1999.03.27.	2024.01.12.	X
	연무경기규정	1999.03.27.	2024.01.12.	X
	심판규정	1999.03.27.	2024.01.12.	X
	경기운영지도자규정	1999.03.27.	2024.01.12.	X
각종 내규/시행세칙/지침	회장선거관리규정 시행세칙	2020.11.18.	2020.11.18.	X
	심판원제도운영에 관한 규칙	2019.01.12.	2023.03.02.	X
	합기도심사규칙	2019.01.12.	2023.11.14.	X
	대회운영 기본 안전 지침	2020.01.11.	2020.01.11.	X
	예산운영지침	2020.08.17.	2020.08.17.	X
	법인카드 및 업무추진비 집행지침	2020.08.17.	2020.08.17.	X
	스포츠지도사 자격검정 실무위원회 지침	2023.04.15.	2023.04.15.	X

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

[표 2-2] 스포츠공정위원회 운영현황(2020년~2023년)

연번	개최일자	심의내용	참석인원	회의방식
1	2021. 11. 4.(목), 11:00	1) 2021년 생활체육진흥 유공 후보자 추천의 건	7명 중 7명	서면결의
2	2022. 8. 25.(목), 11:00	1) 2022년 생활체육진흥 유공 후보자 추천의 건	7명 중 7명	서면결의
3	2023. 6. 20.(화), 11:00	1) 2023년 체육대회 개최 유공자 추천의 건 2) 2023년 생활체육진흥 유공 후보자 추천의 건	7명 중 7명	서면결의

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

또한 [표 2-1]을 통해 확인한 결과, 협회가 2019년에 제정한 도장심사공정위원회 규정 등 9개의 위원회 관련 규정²⁴⁾은 제정 이후 감사일 현재까지 위원회를 운영하지 않으면서도 해당 규정을 유지하고 있는 것으로 확인되었으며, 현재 운영 중인 위원회 중에서도 심판위원회와 소청위원회는 역할이 중복될 가능성이 있어 위원회 규정 및 운영 체계의 재정비가 필요한 것으로 확인된다.

한편, 협회 소청위원회는 대회 운영의 공정성을 확보하기 위한 목적²⁵⁾으로 소청위원장, 경기위원장, 심판위원장, 기록위원장, 경기부장 등으로 구성되어 있는데, 정관 제37조 제4항에 따르면 위원회 위원은 다른 위원회 위원을 겸임할 수 없도록 되어 있다.

따라서 경기위원장, 심판위원장 등이 각종 위원회의 위원장을 겸하고 있다면 이는 정관에 어긋난 운영이며, 만일 각 대회마다 경기위원장과 심판위원장을 새로 임명하고 매 대회별로 소청위원회를 재구성한다면, 위원회가 적절하게 운영되고 있다고 보기 어렵다.

또한, 정관 및 스포츠공정위원회 규정에 따르면 협회 및 산하 시도협회 등에 소속된 단체와 개인의 징계 권한은 스포츠공정위원회가 갖도록 규정되어 있는데, 소청위원회 규정 제14조 제1항²⁶⁾에 대회 운영 중 비위 관계인에 대한 징계처분

24) 규정 중 로 표시

25) 협회 소청위원회 규정 제2조(목적) 이 규정은 모든 대회운영전반에 대하여 공정한 대회경기를 운영하는데 그 목적이 있다.

26) 협회 소청위원회 규정 제14조(소청절차) ① 위원회는 소청심의에 따라 대회운영의 전반적인 관정에 대한 정정 및 비위관계인에 대한 징계처분을 할 수 있다.

을 소청위원회가 할 수 있도록 규정하고 있어, 이는 정관과 스포츠공정위원회 규정에 위반되는 것으로 확인된다.

[관계기관 의견]

협회는 관련 규정에 의거하여 실질적인 위원회를 구성하고, 일부 위원 구성 수가 충족되지 않은 위원회는 재정비하겠다고 답변하였다. 그리고 정관 및 각종 위원회 제·개정 시 반드시 스포츠공정위원회의 심의를 이행하겠다고 답변하였다. 또한 소청위원회 구성원과 관련하여 경기위원장, 심판위원장이 위원으로 참가하는 것은 전국대회의 최대의 공정성을 확보하기 위함이라고 설명하였다.

그러나 협회가 공정성 확보를 위해 소청위원회 위원으로 경기위원장과 심판위원장이 참여한다는 주장은 협회 제 규정 중 가장 중요한 정관의 ‘위원 겸임 불가’ 조항을 명백히 위배한 것이며, 소청위원회의 설치 근거가 정관에 명시되어 있으므로, 소청위원회 규정 자체가 정관을 위배한 부적절한 규정이기 때문에 협회의 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 소청위원회는 정관에 따라 이사회 자문기구로서의 역할만을 수행하여야 하며, 징계에 대해 심의·의결 권한을 행사할 수 있는 기구는 스포츠공정위원회임에도 소청위원회에 징계 권한을 부여한 것은 정관의 목적과 취지에 어긋나는 부적절한 운영 방식이다. 따라서 소청위원회 규정에 포함된 해당 징계 권한과 관련된 조항이 개정되어야만 협회 운영의 공정성과 신뢰성이 회복되는 것으로 협회의 주장은 적절하지 않다.

[조치할 사항] 대한민국합기도총협회장은

가. 위원회의 설치 목적과 기능이 중복되는 위원회와 운영 실적 등이 저조하여 이사회 자문기구로서 역할을 충실히 수행하지 못하는 위원회의 경우 협회의

실정에 맞는 위원회 운영 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

나. 그리고 규정에서 요구하는 위원회 충족 인원을 달성하도록 위원을 추가 선임하시고, 규정이 부재한 위원회는 해당 위원회의 목적과 기능을 명시한 관련 규정을 조속히 제정하시기 바라며,

다. 협회의 정관 제38조 및 스포츠공정위원회 규정 제3조에 따라 협회의 제 규정을 제·개정할 때 스포츠공정위원회 심의·의결을 거쳐서 진행하시기 바랍니다.
(시정)

[일련번호: 3]

대한체육회 시정·통보

[제 목] 사무처 업무(문서관리, 업무 분장)에 관한 사항
[기관·부서명] 대한민국합기도총협회
[내 용]

1. 문서관리 규정에 관한 사항

대한민국합기도총협회(이하 ‘협회’라 한다)는 「정관」 제50조(사무처의 운영 등)²⁷⁾에 의거하여 모든 기록물의 전자적 관리 및 보존에 관한 사항을 협회의 문서관리 규정으로 정하고 있으며, 「문서관리 규정」 제2조(정의)²⁸⁾에서 “문서”를 협회 내부 또는 대외적으로 업무상 작성, 시행되거나 접수하는 모든 문서로 정의하고 있다.

협회의 「문서관리 규정」은 문서의 작성, 구성, 처리 등을 각 장으로 나누어 규정²⁹⁾하고 있으며, 그 목적은 사무관리의 합리화와 업무의 표준화를 기하기 위한 것으로 기록물의 효율적이고 안전한 관리와 보존을 목표로 하고 있다.

그런데 협회는 사무 업무를 추진하면서 지출결의는 전자문서 시스템을 통하여 작성하고 있으나, 내부결재용으로 생산·보관하는 문서는 전자문서 시스템을 거치지 않고 기록물등록대장 작성 없이 [그림 1]과 같이 별도로 작성하여 하드웨어

27) 협회 정관 제50조(사무처의 운영 등) 협회는 사무처의 구성 인사 및 복무 등에 관해 필요한 사항은 체육회의 규정 및 지침 직제 표준화 지침 등에 따라 별도로 정하여야 하며 아래 각 호의 내용을 포함하여야 한다. 다만 별도의 규정 제정 전에 발생한 사안에 대해서는 체육회 규정을 준용하여 처리한다.

1. 사무처 직원 인사에 관한 사항

가. 직원의 신분보장 및 근로조건 보수 및 복무 등

나. 외부 인사 3명 이상이 포함된 5명 이상 7명 이하의 인사위원회 구성

다. 채용 시 공개채용 원칙 및 체육인 출신에 대한 기회제공

라. 형사사건으로 기소 또는 징역 이상에 해당하는 징계의결이 요구중인 직원에 대한 직위해제

2. 모든 기록물의 전자적 관리 및 보존에 관한 사항

3. 법인카드 사용 및 관리에 관한 사항

28) 협회 문서관리 규정 제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① 문서라 함은 협회가 대내 또는 대외적으로 업무상 필요에 의하여 작성 또는 접수하는 모든 문서를 말한다.

② 결재권자라 함은 문서를 처리할 최종권한이 있는 자를 말한다.

29) 제2장 문서작성, 제3장 문서의 구성 및 처리, 제4장 문서의 처리

에 보관하고 있다.

이로 인해 자료 누락, 분실, 훼손의 위험이 있으며, 내부결의 문서는 지출 원인행위의 근거가 되는 자료임에도 불구하고 지출결의에 해당 내부결의를 포함하지 않고 하드웨어에만 보관하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 1] 내부결의 문서 예시

내부기안서							
제 2023 - 016 호							
회계		과제		2023년 1월 18일			
담당자	과장	재무원	회장	예산과목		지출내역	
				항	차액지원	항목	계정내역
발 의				세항	일반관리비	계정일	2023. 1. 12
				사업명			
				목	운영비	계정금액	₩ 2,400,000
2023. 1. 18.				세목	공공요금일체제		
금액		금 의 액 사 실 명					
연월		2023년 사무처 청기요금					
지출 내역		2023년 사무처 청기요금 2,400,000원 - 청기요금 200,000원(12개월(매월 납부))					
거래처		회계 일의, 서명문장, 인도인, 재청하여 주시기 바랍니다					
		거 래 문 방 :					
		계 좌 번 호 :					
		계 목 주 :					

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

2. 업무 분장에 관한 사항

협회는 대한체육회(이하 “체육회”라 함) 「정관」 제7조(회원단체) 제2항 제1호 및 제3항 제1호³⁰⁾에 따른 정회원단체로서, 체육회 「정관」 제10조(회원단체의 권리와 의무) 제2항 제1호³¹⁾ 및 협회 「정관」 제6조(의무) 제1항³²⁾에 따라 체육회의

30) **대한체육회 정관 제7조(회원단체)** ① 체육단체는 체육회에 회원으로 가입하여 회원단체가 된다.

② 제1항의 회원단체의 종류는 다음과 같다.

1. “회원종목단체”는 회원단체 중 특정 종목의 활동과 사업을 목적으로 설립된 단체를 말한다.

③ 제1항의 회원단체의 구분은 다음과 같다.

1. “정회원단체”는 체육회 이사회의 의결을 거쳐 대의원총회(이하 “총회”라 한다) 의결로 회원 가입을 확정된 단체를 말한다.

정관과 제규정을 준수하여야 하며, 체육회 「회원종목단체 규정」 제50조³³⁾에 따라 체육회의 규정을 준수하거나 준용하여 업무를 수행해야 한다.

체육회는 위임전결 내규를 제정하여 사무처 업무에 관한 위임전결 사항과 절차를 명확히 하여 행정능률의 향상과 업무처리의 신속성, 권한 및 책임의 명확화를 그 목적으로 하고 있으므로, 협회 또한 위임전결과 관련된 사항을 정하여 운영해야 한다.

특히 협회는 정관 제49조(사무처)에 따라 사무처장은 회장의 지휘·감독을 받아 사무처의 업무를 총괄하고, 소속직원을 지휘·감독해야 하므로, 행정능률의 향상과 업무처리의 신속성, 권한 및 책임의 명확화를 위해 업무를 적정히 분담해야 한다.

그런데 협회는 사무처를 총괄해야 하는 사무처장에게 [표 2]와 같이 사무처 총괄 외에도 전국 합기도장 관리, 합기도교본 관련사항 등과 같이 별도의 직원 없이 사무처장에게 추가로 부여된 업무를 수행하거나, 회계업무 및 근로계약 관리 등과 같이 담당직원이 있음에도 불구하고 사무처장이 함께 업무를 수행하도록 하고 있어 일부 업무는 별도의 직원을 충원하여 수행하도록 해야 한다.

[표 2] 대한민국합기도총협회 사무처장 업무분장

* 사무처 업무 총괄	
.회장 지시 업무 .회계업무(예산/결산) .당해년도 사업계획수립 관련사항 .사무처직원 근태관리 .사무처인사 관련사항 .대의원총회 관련사항	.각종스포츠비리 관련사항 .합기도정책개발 및 연구 .전국생활체육대축전 관련사항 .전국체육대회 관련사항 .민간자격현황 전산관리 .홈페이지 관련사항

31) 대한체육회 정관 제10조(회원단체의 권리와 의무) ② 정회원단체는 체육회에 대하여 다음 각 호의 의무를 갖는다. <개정 2021. 3. 16., 2021. 7. 5., 2022. 11. 11.>

1. 체육회의 정관과 제 규정을 준수할 의무

32) 협회 제6조(체육회에 대한 권리와 의무) ① 협회는 체육회 정관 제10조의 권리와 의무를 갖는다. <개정 2022.1.22.>

33) 대한체육회 회원종목단체 규정 제50조(사무처의 운영 등) 회원종목단체는 사무처의 구성, 인사 및 복무 등에 관해 필요한 사항은 체육회의 규정에 따라 별도로 정하여야 하며, 아래 각 호의 내용을 포함하여야 한다, 다만, 별도의 규정 제정 전에 발생한 사안에 대해서는 체육회 규정을 준용하여 처리한다.

.이사회 관련사항 .스포츠공정위원회 관련사항 .정관 및 각종규정·규칙 제정 및 관련사항 .합기도지도자연수교육(3급) 관련사항 .고단자합기도지도자연수교육(2급) 관련사항 .최고단자합기도지도자연수교육(1급) 관련사항 .전국합기도대회 관련사항 .합기도승단심사대회 관련사항 .최고단자 승단심사대회 관련사항 .심판&경기지도자연수교육 관련사항 .체육지도자 합기도종목 실기·구술자격검정 관련사항 .시·도회원단체 관리 . 전국합기도장관리 .국제업무 관련사항 . 합기도교본 관련사항 .전통무예 관련사항 .각종 위원회의 관련사항 .전문심판원 관련사항 .경기위원회 관련사항 . 국가대표시범단 관련사항	.대외협력 관련사항 . 각종포상관리 .합기도연수원설립 관련사항 .임원의전 . 근로계약관리 . 해외지부관리 . 해외등록도장관리 .기관 및 유관단체 관련사항 . 합기도도장활성화 관련사항 .경기인등록시스템 관련사항 . 합기도 공인용품·시설 관련사항 .보유자격관리 및 관련사항 . 시·군·구 협회관리 . 합기도강습회 관련 사항 . 직무연수교육 관련 사항 . 법률적 위탁업무 관련사항 . 국제 합기도연맹 창립 관련 사항 . 합기도전수자 및 전수 운영 관리 .그 밖에 명시되지 않은 합기도관련 업무 총괄
--	---

별도 직원 없이 사무처장에게만 부여된 업무	담당직원과 사무처장이 병행하는 업무
----------------------------	------------------------

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

협회는 사무처장의 과중한 업무 분장을 위하여 추가 직원의 인건비가 확보되는대로 해당 업무를 수행할 별도 직원을 신속하게 충원하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한민국합기도총협회장은

가. 「문서관리 규정」에 따라 협회에서 접수, 처리, 등록(기안)하는 모든 문서를 전자문서화 하시기 바라며, 업무상 필요로 부득이하게 인쇄물을 활용하는 경우에도 추후 전자문서로 등록할 수 있도록 하시기 바랍니다. (시정)

나. 사무처장의 업무는 사무처를 총괄하는 것이므로 업무를 조정하거나, 업

무를 수행할 직원을 채용하는 등 사무처를 총괄하는 업무를 다할 수 있도록
하시기 바랍니다. (통보)

[일련번호: 4]

대한체육회 시정·통보·개선

[제 목] 인사관리에 관한 사항

[기관·부서명] 대한민국합기도총협회

[내 용]

1. 복무관리에 관한 사항

대한민국합기도총협회(이하 “협회”라 한다)는 직원 복무에 관한 사항을 관리하기 위해 「복무규정」을 제정하여 운영하고 있으며, 원활한 조직 운영과 질서 유지를 위해 협회의 직원은 출근, 결근 및 출장명령 등의 절차를 준수하여 복무관리를 철저히 시행해야 한다. 이를 위해 협회는 [표 1]과 같이 복무 관련 규정을 두고 있다.

[표 1] 복무규정 내 복무 관련 일부 조항

규정	내용
제10조(출근)	직원은 지정된 시간까지 출근하여 근무준비를 완료하여야 한다.
제11조(결근과 지참)	1. 직원이 결근 또는 지참하고자 할 경우에는 사무처장에게 사전 신고를 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 사전신고가 불가능한 경우에는 지체 없이 가능한 방법으로 사후신고를 하여야 한다. 2. 직원이 지정된 시간까지 출근하지 아니할 때는 지참으로 하며, 12시 이전까지 출근하지 아니할 때는 결근으로 처리한다. 다만, 업무상의 이유로 사전에 사무처장의 승인을 받았거나 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.
제21조(출장명령)	1. 직원이 업무를 수행하기 위하여 출장하고자 할 때에는 출장명령을 받아야 한다. 2. 제1항의 규정에 의하여 출장명령을 받은 자에게는 여비규정이 정하는 바에 의하여 여비를 지급하여야 한다.
제22조(출장자의 의무)	출장 직원은 명령받은 기간 내에 그 임무를 수행하여야 하며 부득이 그 기간을 연장하여야 할 경우에는 지체 없이 가능한 방법으로 보고하고 필요한 지시를 받아야 한다.
제23조(출장복명)	출장 직원이 그 출장용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체 없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 한다. 다만, 비밀에 속하는 사항 등 복명서를 제출할 수 없는 경우에는 구두 또는 다른 방법으로 보고할 수 있다.

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

이에 따라 직원은 지정된 시간까지 반드시 출근하여 근무 준비를 완료해야 하며, 업무수행을 위해 출장을 가야 할 경우에는 반드시 출장명령을 받고, 출장을 마친 직원은 귀임 후 즉시 출장명령자에게 출장 결과를 보고하는 복명서를 제출하는 등 관련 규정을 준수해야 한다.

따라서 협회는 이러한 규정에 따라 조직의 효율성과 질서를 유지하기 위해 직원 복무관리를 철저히 해야 한다.

그런데 협회는 직원들이 출장신청서 작성, 출장명령 발부 및 출장 후 복명서 제출 등의 필수적인 절차를 따르지 않고 있음에도 불구하고, 이에 대한 별도의 복무관리 조치를 시행하지 않고 있다.

2. 연장근로 및 휴일근로에 대한 보상 관련

협회는 근로기준법을 적용받는 사업장으로 근로기준법 제53조(연장 근로의 제한)³⁴⁾에 따라 당사자 간의 합의에 따라 연장근로를 할 수 있으며, 같은 법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)³⁵⁾에 따라 여성근로자의 경우, 동의를 받아야 한다.

또한 동법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)³⁶⁾, 제57조(보상휴가제)³⁷⁾ 및 제55조(휴일)³⁸⁾에 따라 근로자가 연장·야간 및 휴일에 근로한 경우, 수당을 지급하

34) 근로기준법 제53조(연장 근로의 제한) ① 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다.

35) 근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) ① 사용자는 18세 이상의 여성을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 한다.

36) 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) ① 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <신설 2018. 3. 20.>

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <신설 2018. 3. 20.>

37) 근로기준법 제57조(보상 휴가제) 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제51조의3, 제52조제2항제2호 및 제56조에 따른 연장근로·야간근로 및 휴일근로 등에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

38) 근로기준법 제55조(휴일) ① 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한

거나 보상휴가 또는 대체휴무를 부여해야 한다.

따라서 협회는 당사자 간의 합의 또는 근로자의 동의 여부에 따른 연장·야간 및 휴일 근무 여부를 확인하기 위해 연장·야간 및 휴일근로 신청서 또는 출장 신청서 등을 확인해야 하며, 실제 연장·야간 및 휴일근로가 발생한 경우에는 근로기준법 및 협회 규정에 따라 수당을 지급하거나 보상휴가 등을 부여해야 한다.

그런데 협회는 연장근로에 대해 복무규정 제9조(시간 외 및 야간근무)에 명시하고 있을 뿐, 수당 지급이나 보상휴가 부여와 관련된 구체적인 규정을 마련하지 않았으며, 실제로는 연장근로 시간의 일부만 별도의 산출 내역 없이 [표 2]와 같이 ‘특근수당’으로 지급한 사례가 있다.

[표 2] 2023년 연장근로 관련 내역

성명	연장근로시간	실제연장근로수당	특근수당 지급내역	연장근로수당 미지급내역
C	1,243	62,447,368	0	62,447,368
D	248	5,339,713	2,500,000	2,899,713
E	67	1,253,124	200,000	1,053,124

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

또한 협회는 복무규정 제13조(휴일근무)³⁹⁾에 따라 휴일근무에 대해 대체휴무를 부여하고 있으나, 대체된 휴일을 직원 개인이 관리하고 있어 휴일근무에 대한 대체휴무가 모두 적절하게 부여되었는지 확인할 수 없으며, 직원이 개인적으

경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다. <신설 2018. 3. 20.>

39) 대한민국합기도총협회 복무규정 제12조(휴일) 다음 각 호에 해당하는 날은 유급휴일로 한다.

1. 일요일
2. 국경일 및 법정공휴일
3. 기타 정부 또는 협회에서 정한 휴일

제13조(휴일근무)

1. 회장은 업무형편상 필요한 때에는 제14조의 규정에 의한 휴일의 경우에도 소속직원에 대하여 휴일근무를 명할 수 있다.
2. 제1항의 규정에 의하여 휴일에 근무한 직원에 대하여는 정상근무일에 휴무케 할 수 있다.

제14조(휴가의 종류)

직원에게 부여하는 유급휴가의 종류는 다음과 같다.

1. 연차 휴가
2. 공가
3. 병가
4. 특별 휴가

로 관리하는 대체휴무가 모두 소진되었는지도 확인할 수 없다.

3. 연차유급휴가 미사용 수당 미지급

근로기준법 제60조⁴⁰⁾에 따라 발생한 연차유급휴가는 근로자가 청구한 시기에 주어야 하며(다만, 사업운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있음.), 연차유급휴가를 1년간 행사하지 않을 경우에는 소멸한다.(다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 해당하지 않음.)

또한 같은 법 제61조제1항⁴¹⁾ 및 제2항⁴²⁾에 따라 연차유급휴가 사용촉진을 한

40) 근로기준법 제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012. 2. 1.>

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012. 2. 1.>

③ 삭제 <2017. 11. 28.>

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다. <개정 2012. 2. 1., 2017. 11. 28.>

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간

2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간

3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

⑦ 제1항·제2항 및 제4항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 3. 31.>

41) 근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ① 사용자가 제60조제1항·제2항 및 제4항에 따른 유급휴가(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가는 제외한다)의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제60조제7항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. <개정 2012. 2. 1., 2017. 11. 28., 2020. 3. 31.>

1. 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것

2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

42) 근로기준법 61조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ② 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. <신설 2020. 3. 31.>

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 사용자가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.

2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

경우에는 사용하지 않은 휴가에 대하여 보상할 의무가 없으나, 사용자가 연차유급휴가 사용촉진을 하지 않은 경우라면 사용기간이 만료된 연차유급휴가에 대해서도 금전으로 보상받을 수 있다.⁴³⁾

그러나, 협회는 복무규정에 연차유급휴가 사용촉진에 대해 별도로 정한 바가 없으며, 사용촉진을 하지 않음에도 불구하고 [표 4]와 같이 별도로 연차유급휴가 미사용 수당을 지급하지 않았다.

[표 3] 연차유급휴가 미사용 일수 및 수당 현황

(단위: 일, 원)

연도	성명	연차유급휴가 미사용 일수	연차유급휴가 미지급 수당
2021년	C	19	5,090,936
	F	5	456,280
	D	15	1,722,480
	E	13	296,776
	G	5	498,760
2022년	C	19	5,090,936
	F	14	1,277,584
	D	15	1,722,480
	E	15	1,496,280
	G	7	698,264
2023년	C	20	5,358,880
	F	15	1,368,840
	D	16	1,837,312
	E	15	1,496,280
	G	8	798,016

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

가. 복무관리에 관한 사항

협회는 별도의 의견을 제시하지 않았다.

43) (대법원 2019. 10. 18. 선고 2018다239110 판결) 근로자가 연차유급휴가에 관한 권리를 취득한 후 1년 이내에 연차유급휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 지나기 전에 퇴직하는 등의 사유로 인하여 더 이상 연차유급휴가를 사용하지 못하게 될 경우에 연차유급휴가일수에 상응하는 임금인 연차유급휴가수당을 청구할 수 있는데, 이러한 연차유급휴가수당 역시 취업규칙 등에 다른 정함이 없다면 마찬가지로 통상임금을 기초로 하여 산정할 수당으로 보는 것이 타당하다.

나. 연장근로 및 휴일근무에 대한 보상 관련

협회는 사무처 직원들에 대한 미지급된 연장근로수당 및 연차유급휴가수당과 관련하여 차기 이사회 등에 보고 및 심의·의결을 통하여 신속하게 관련 조치사항을 이행하겠다고 답변하였다.

다. 연차유급휴가 미사용 수당 미지급

협회는 사무처 직원들의 미사용된 연차유급휴가를 관련 규정에 맞게 사용하도록 조치하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한민국합기도총협회장은

가. 복무관리에 관한 사항

복무규정에 따라 사무처 직원의 결근, 지각, 조퇴, 외출 및 출장 복명 등에 대한 체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

나. 연장근로 및 휴일근무에 대한 보상 관련

근로기준법 위반 사항이 발생하지 않도록 직원이 연장·야간 및 휴일근무를 하는 경우, 수당을 지급하거나 보상휴가(또는 대체휴무)를 부여하는 등 적절히 보상하시기 바라며, (통보)

다. 연차유급휴가 미사용 수당 미지급

직원들이 사용하지 못해 발생한 미사용 연차유급휴가에 대하여 수당을 지급하는 등 미사용 연차유급휴가에 대한 적절한 조치를 이행하시기 바랍니다. (통보)

4. 직원 채용에 관한 사항

협회는 인사규정 제3조(신규채용)⁴⁴⁾ 및 제5조(신규채용 시 자격기준)⁴⁵⁾에 따라 직원의 채용은 공개경쟁채용을 원칙으로 하며, 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안 된다. 또한 임직원의 가족을 특별히 우대하여 채용해서는 안 되며, 해당 자격 기준을 충족하는 자를 채용해야 한다.

협회가 규정에 신규채용과 관련하여 규정을 둔 이유는 채용의 공정성과 투명성을 높이고 직무에 적합한 자를 채용하기 위함이다. 따라서 공개채용 시에는 직무와 관련된 사항을 입사지원서에 기재하도록 하고, 가족관계 등의 개인정보가 아닌 직무와 관련된 서류를 제출받아야 한다.

협회는 2021년 직원 공개채용 시, 채용공고문에 응시자격과 우대사항 및 제출서류 등을 공고하면서 ‘우대사항’으로 컴퓨터 활용능력 우수자 또는 합기도 대회 개최 및 운영 경력자를 기재하였다. 그리고 협회가 진행한 서류전형 채점표를 [표 5]와 같이 살펴보면, 자기소개서 50점, 직무관련경력 20점, 자격증 소지자 20점, 문서편집 10점으로 100점 만점으로 서류전형을 채점하였는데 공고문에 명시된 우대사항에 비해 자기소개서의 비중이 과도하게 높은 것을 알 수 있다.

44) 대한민국합기도총협회 인사규정 제3조(신규채용) 직원의 신규채용은 공개채용에 의한 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우 제5조의 자격기준에 의거 특별채용 할 수 있다.

45) 대한민국합기도총협회 인사규정 제5조(신규채용 시 자격기준) ① 사무처장

1. 석사학위 이상 소지자로 체육관련 업무에 5년 이상 근무경력을 가진 자.
2. 학사학위 이상 소지자로 체육관련 업무에 10년 이상 근무경력을 가진 자.
3. 5급 이상 공무원 경력이 있는 자.
4. 고졸이상 체육관련 업무에 15년 이상 근무경력을 가진 자.
5. 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자.

② 사무과장

1. 학사학위 이상 소지자
2. 고등학교 이상의 학력을 소지하고 체육관련 업무에 5년 이상 근무경력을 가진 자.
3. 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자.

③ 사무직원

1. 학사학위 이상 소지자
2. 고등학교 이상의 학력을 소지하고 체육관련 업무에 3년 이상 근무경력을 가진 자.
3. 위와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자.

[표 4] 2022년 신입직원 공개채용 서류심사 관련

공개채용 공고문		서류전형 채점표	지원서
응시자격	·학력 제한 없음 ·채용 즉시 근무 가능한자	서류전형 채점표 자기소개서 50% 직무관련경력 20% 자격증소지자 20% 문서편집 10%	학력사항 자격사항 경력사항 가족관계
우대사항	·컴퓨터 활용능력 우수자 ·합기도 대회 개최 및 합기도 대회 운영 업무 경력자		

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

또한 자격증 평가 기준이 사전에 명확히 정해지지 않아 서류전형 상세 채점 기준이 불분명한 상황에서 [표 5]와 같이 지원자들이 제출한 합기도 자격증의 단수가 다르다는 이유로 평가 점수가 상이하게 부여되었다. 그러나 합기도 단마다 점수를 차등해서 부여할 구체적인 세부 기준이 사전에 설정되지 않았기 때문에, 명확한 근거 없이 점수 차이가 발생하였다.

[사]대한민국합기도총협회 2021년도 제2차 직원채용 서류전형 채점표

▶ 마감일자 2021. 5. 31.(월)
▶ 총 지원자 수 : 13명

◎ 제2차 직원채용 서류전형합격자 4명

번호	성명	생년월일	성별	최종학교	학과	직무관련경력 (20점)	자기소개서 (50점)	문서편집 (10점)	자격증 소지자(20점)			합계	비고
									자격증	개수	점수		
1						17	44	8	합기도	1	15	84	컴퓨터활용능력 취득예정 합기도 1, 2단
2						15	47	7	합기도	1	17	86	합기도 4단, 태권도 3단, 유도 2단
3						19	48	7	합기도	1	18	92	합기도 5단, 합기도지도자 3급 자격 합기도장 운영 6년
4						15	45	10	컴퓨터	4	18	88	컴퓨터활용능력 2급, 워드프로세서, IQ 한글예열, ITQ 한글파워포인트

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

특히 공고문에 서류전형 평가 기준으로 명시하지 않았던 문서편집 항목은 그 의미가 불분명하여 객관적인 평가지표로 인정하기 어려우며, 서류전형 점수는 최종합계 점수(서류전형 100점+면접전형100점)에도 포함되었는데 공고문에는 명시되지 않았던 문서편집 항목이 최종 합격 여부에 영향을 미치는 것은 채용 공정성을 저해할 수 있다.

끝으로 협회는 [표 6]과 같이 입사지원서 상에 지원자가 가족관계(성명, 연령, 직업)를 기재하도록 요구하여 직무수행과 무관한 개인정보를 수집함으로써 채용 과정의 공정성을 훼손할 우려가 있다.

[표 6] 입사지원서

가족관계	관계	성명	연령	직업

자료: 대한민국합기도총협회 제출자료 재구성

5. 근로계약서에 관한 사항

협회는 [표 7]과 같이 근로기준법 제17조(근로조건을 명시)⁴⁶⁾에 따라 근로계약 체결 시 근로조건을 서면 명시(교부) 해야 한다. 해당 사항을 위반한 경우에는 근로기준법 제114조(벌칙)⁴⁷⁾에 따라 500만원 이하의 벌금이 부과된다.

그런데 협회의 근로계약서를 살펴보면 휴일 및 근로장소가 기재되어 있지 않아 근로기준법에서 반드시 명시하도록 되어 있는 명시사항의 일부가 기재되어 있지 않다.

46)근로기준법 제17조(근로조건을 명시) ① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. <개정 2010. 5. 25.>

1. 임금
2. 소정근로시간
3. 제55조에 따른 휴일
4. 제60조에 따른 연차 유급휴가
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건

② 사용자는 제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다. <신설 2010. 5. 25., 2021. 1. 5.>

47) 근로기준법 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2007. 7. 27., 2008. 3. 28., 2009. 5. 21., 2012. 2. 1., 2018. 3. 20.>

1. 제6조, 제16조, 제17조, 제20조, 제21조, 제22조제2항, 제47조, 제53조제4항 단서, 제67조제1항·제3항, 제70조제3항, 제73조, 제74조제6항, 제77조, 제94조, 제95조, 제100조 및 제103조를 위반한 자

[표 7] 근로계약서 근로조건 명시(교부) 사항 관련

근로기준법 상 근로계약서 근로조건 서면 명시(교부)사항	협회 근로계약서 준수여부	비고
임금 (구성항목 · 계산방법 · 지급방법)	○	
소정근로시간	○	
제55조에 따른 휴일	X	명시하지 않음
제60조에 따른 연차 유급휴가	○	
취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항	X	근로장소를 명시하지 않음
법 제93조제1호부터 제12호까지의 규정에서 정한 사항	○	
사업장의 부속 기숙사에 근로자를 기숙하게 하는 경우에는 기숙사 규칙에서 정한 사항	○	

또한 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제13조에 따라 산재보험료는 원칙적으로 사업주가 전액 부담해야 하며, 고용보험료 등은 사업주와 근로자가 반반씩 부담하도록 되어 있으며, 퇴직금은 근로기준법 제36조(금품 청산) 및 근로자퇴직급여보장법 제9조(퇴직금의 지급 등)⁴⁸⁾에 따라 퇴직일로부터 14일 이내에 지급해야 한다.

그런데 협회가 작성한 일부 직원의 근로계약서를 살펴보면 ‘보수에는 4대보험료 사용자부담분 및 퇴직적립금이 포함된다’고 명시하여 산재보험료는 원칙적으로 사업주가 전액 부담하고, 고용보험료 등은 사업주와 근로자가 반반씩 부담하도록 하는 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제13조 제1항 위반의 소지가 있으며, 퇴직적립금을 보수에 포함하는 것 또한 관련 법률 위반의 소지가 있다.

다만, 협회는 근로계약서에 명시하지 않은 급량비를 지급하는 등 근로계약서에 명시한 금액 이상을 직원에게 지급하고 있어 실제 지급하는 내역과 근로계약

48) 근로자퇴직급여 보장법 제9조(퇴직금의 지급 등) ① 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다. <개정 2021. 4. 13.>

② 제1항에 따른 퇴직금은 근로자가 지정한 개인형퇴직연금제도의 계정 또는 제23조의8에 따른 계정(이하 “개인형퇴직연금제도의 계정등”이라 한다)으로 이전하는 방법으로 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 55세 이후에 퇴직하여 급여를 받는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2021. 4. 13.>

③ 근로자가 제2항에 따라 개인형퇴직연금제도의 계정등을 지정하지 아니한 경우에는 근로자 명의의 개인형퇴직연금제도의 계정으로 이전한다. <신설 2021. 4. 13.>

[제목개정 2021. 4. 13.]

서가 상이한 부분이 있으므로, 근로계약서를 재작성하여 관련 법률 위반 소지의 위험을 개선할 필요성이 있다.

[관계기관 의견]

가. 직원 채용에 관한 사항

협회는 신규직원 채용 시 서류전형 채점기준에 부합하도록 공고문을 공지하겠다고 답변하였다.

나. 근로계약서에 관한 사항

협회는 신속하게 근로계약서를 근로기준법에 맞게 재작성하고, 관련 규정을 준수하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한민국합기도총협회장은

가. 직원 채용에 관한 사항

채용공고문의 내용(응시자격 및 우대사항 등)에 따라 평가 기준을 사전에 정하여 마련하여 제출서류를 받아 서류 전형 평가 등을 진행하고, 가족관계 등의 직무와 무관한 개인정보는 받지 않도록 입사지원서를 개선하는 등 채용절차를 개선하시기 바라며, (개선)

나. 근로계약서에 관한 사항

근로기준법 제17조(근로조건을 명시)에 따라 명시해야 할 사항은 포함하되, 4대보험료 사용자부담분 및 퇴직적립금이 포함된다는 사항은 제외하고, 급량비를 명시하는 등 협회와 직원 간의 실제 근로조건에 맞춰 근로계약서를 재작성하시기 바랍니다. (시정)